

MANUALE • DIRITTO COSTITUZIONALE

# Manuale di Diritto Costituzionale

Manuale di studio Diritto Costituzionale per concorso RIPAM  
1340 Funzionari

## Prima di utilizzare questi materiali

Sintesi dei 4 punti chiave dai Termini di utilizzo. I Termini completi sono disponibili online sul sito.

### 01 • Garanzia di risultato

#### Nessuna garanzia di superamento

Ripam Studio Craft fornisce materiali didattici di qualità costruiti su normativa ufficiale e revisionati manualmente. Non garantisce il superamento dell'esame o del concorso: il risultato dipende da conoscenze di partenza, impegno nello studio e fattori non controllabili. I materiali sono un supporto, non un sostituto dello studio individuale (Termini §3).

### 02 • Diritti d'uso

#### Solo per uso personale

I materiali ricevuti sono destinati esclusivamente all'uso personale di studio. È vietata la riproduzione, distribuzione, condivisione con terzi, rivendita o pubblicazione online dei contenuti, ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore. In caso di violazioni il Titolare si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti (Termini §6).

### 03 • Generazione AI + RAG

#### Verifica le fonti normative primarie

I contenuti sono generati con tecniche di AI e RAG (Retrieval-Augmented Generation) a partire da testi normativi ufficiali, con revisione manuale. Possono contenere imprecisioni o non riflettere aggiornamenti successivi alla data di consegna. Prima di utilizzare i contenuti per scelte critiche verificali sulle fonti normative primarie citate nel materiale (Termini §7).

### 04 • Politica correzioni

#### 60 giorni per segnalare errori

Hai 60 giorni dalla data di consegna per segnalare errori fattuali, imprecisioni normative, refusi gravi o link non funzionanti scrivendo a [ripamstudiocraft@gmail.com](mailto:ripamstudiocraft@gmail.com). Le correzioni verificate vengono pubblicate in una nuova versione entro 72 ore lavorative dalla segnalazione e ti vengono rinviate senza costi aggiuntivi (Termini §8).

### TERMINI COMPLETI E PRIVACY POLICY

[ripam-studio-craft.vercel.app/termini](https://ripam-studio-craft.vercel.app/termini)

[ripam-studio-craft.vercel.app/privacy](https://ripam-studio-craft.vercel.app/privacy)

# Indice dei Capitoli

---

|    |                                                                                                  |             |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 01 | Principi fondamentali (artt. 1-12)                                                               | ALTA FREQ.  | 111 dom. |
| 02 | Liberta civili I: liberta personale, domicilio, comunicazioni, circolazione (artt. 13-16)        | MEDIA FREQ. | 76 dom.  |
| 03 | Liberta civili II: riunione, associazione, religione, manifestazione del pensiero (artt. 17-21)  | MEDIA FREQ. | 64 dom.  |
| 04 | Tutela giurisdizionale e principi del diritto penale (artt. 22-28)                               | MEDIA FREQ. | 42 dom.  |
| 05 | Rapporti etico-sociali: famiglia, salute, scuola, ricerca (artt. 29-34)                          | MEDIA FREQ. | 38 dom.  |
| 06 | Rapporti economici (artt. 35-47): lavoro, sindacato, sciopero, iniziativa economica, proprieta   | MEDIA FREQ. | 45 dom.  |
| 07 | Rapporti politici: cittadinanza, voto, partiti, doveri (artt. 48-54)                             | MEDIA FREQ. | 48 dom.  |
| 08 | Il Parlamento I: Camere, composizione e durata (artt. 55-61)                                     | MEDIA FREQ. | 84 dom.  |
| 09 | Il Parlamento II: organizzazione interna e status dei parlamentari (artt. 62-69)                 | MEDIA FREQ. | 56 dom.  |
| 10 | Procedimento legislativo e iniziativa delle leggi (artt. 70-74)                                  | BASSA FREQ. | 30 dom.  |
| 11 | Atti normativi del Governo: decreti legge e decreti legislativi (artt. 76-77)                    | BASSA FREQ. | 15 dom.  |
| 12 | Funzioni di indirizzo, controllo, guerra, bilancio, amnistia (artt. 78-82)                       | BASSA FREQ. | 29 dom.  |
| 13 | Il Presidente della Repubblica I: status, elezione, prerogative (artt. 83-86, 90-91)             | MEDIA FREQ. | 75 dom.  |
| 14 | Il Presidente della Repubblica II: attribuzioni e atti (artt. 87-89)                             | MEDIA FREQ. | 50 dom.  |
| 15 | Il Governo: formazione, fiducia, responsabilita (artt. 92-96)                                    | MEDIA FREQ. | 74 dom.  |
| 16 | Pubblica Amministrazione e organi ausiliari del Governo (artt. 97-100)                           | MEDIA FREQ. | 58 dom.  |
| 17 | La Magistratura: ordinamento, CSM, giurisdizione e giusto processo (artt. 101-113)               | BASSA FREQ. | 20 dom.  |
| 18 | Regioni, Province e Comuni: autonomie e Titolo V riformato (artt. 114-120)                       | MEDIA FREQ. | 63 dom.  |
| 19 | Organi della Regione: Consiglio, Giunta, Presidente, statuti (artt. 121-126)                     | BASSA FREQ. | 29 dom.  |
| 20 | Controlli, contenzioso costituzionale Stato-Regioni e modificazioni territoriali (artt. 127-133) | BASSA FREQ. | 3 dom.   |

|    |                                                                                  |             |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 21 | Corte Costituzionale: composizione e competenze (artt. 134-137)                  | BASSA FREQ. | 13 dom. |
| 22 | Revisione costituzionale e referendum (artt. 75, 138-139)                        | BASSA FREQ. | 19 dom. |
| 23 | Sistema delle fonti del diritto e rapporti con l'ordinamento internazionale e UE | BASSA FREQ. | 23 dom. |

## Capitolo 1 -- Principi fondamentali (artt. 1-12)

**ALTA FREQ.** Difficoltà: Base • 111 domande • costituzione\_italiana - artt. 1-12

***Frequenza esame:** alta | **Difficoltà:** base | **Peso bando:** alto*

*Fonte: Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 1-12*

I primi dodici articoli della Costituzione formano i **Principi fondamentali**: si tratta di norme che non rientrano in alcuna delle Parti (I e II) della Carta, ma costituiscono il preambolo sostanziale dell'intero ordinamento repubblicano. Sono il cuore identitario dello Stato italiano e definiscono la forma di governo (Repubblica democratica), il principio della sovranità popolare, il sistema dei diritti e dei doveri, l'eguaglianza, l'apertura alle autonomie locali, ai rapporti internazionali e ai segni dello Stato.

I principi fondamentali sono considerati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale **principi supremi** dell'ordinamento, sottratti alla revisione costituzionale (in particolare l'art. 139 Cost. tutela espressamente la forma repubblicana). Essi sono pochi nel numero ma densi di significato e rappresentano la matrice ideologica della Carta del 1948, frutto del compromesso tra le grandi famiglie politiche dell'Assemblea Costituente (cattolica, socialista-comunista, liberale).

Per la frequenza statistica dei quiz d'esame, questo capitolo è il più importante in assoluto del programma di Diritto costituzionale: ogni candidato deve conoscere i 12 articoli **a memoria**, nei loro contenuti essenziali e con la piena consapevolezza dei singoli commi.

## 1.1. Forma di Stato e di Governo: l'art. 1 Cost.

L'art. 1 Cost. enuncia due principi cardine con due commi brevissimi ma decisivi:

*"L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.*

*La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."*

### 1.1.1. La Repubblica democratica

La forma repubblicana e' stata scelta dal popolo italiano con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. La qualifica di **democratica** indica che il potere si fonda sul consenso e sulla partecipazione dei cittadini. La precisazione "fondata sul lavoro" non e' retorica: il lavoro e' visto sia come strumento di realizzazione della persona, sia come dovere civico (cfr. art. 4 Cost.).

### 1.1.2. La sovranita' popolare

La sovranita' **appartiene al popolo**. Non si dice "viene dal popolo" o "e' rappresentata dal popolo": il popolo ne e' titolare. Tuttavia, il suo esercizio incontra due limiti:

- le **forme** stabilite dalla Costituzione (es. elezioni, referendum);
- i **limiti** previsti dalla Costituzione (es. divieto di sovvertire la forma repubblicana).

#### ATTENZIONE

**ATTENZIONE:** il popolo NON esercita la sovranita' "liberamente", ma "nelle forme e nei limiti della Costituzione". Questa precisazione e' frequentissima nei quiz: la sovranita' e' giuridicamente delimitata.

## 1.2. I diritti inviolabili e i doveri inderogabili: l'art. 2 Cost.

L'art. 2 Cost. e' la "norma manifesto" sui diritti della persona:

*"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale."*

### 1.2.1. "Riconosce" e non "concede"

Il verbo **riconosce** ha portata fondativa: i diritti dell'uomo preesistono allo Stato. Lo Stato si limita a riconoscerli (visione giusnaturalistica) e a garantirli (visione positivistica). Sono diritti **inviolabili**: ne' la legge ordinaria ne' la legge di revisione costituzionale possono sopprimerli.

### 1.2.2. Singolo e formazioni sociali

La tutela e' duplice:

- **come singolo**: l'individuo in quanto persona;
- **nelle formazioni sociali**: famiglia, scuola, partiti, sindacati, associazioni religiose, ecc.

### 1.2.3. I doveri inderogabili di solidarieta'

Tre tipologie di doveri:

- politica (es. voto, fedelta' alla Repubblica);
- economica (es. concorrere alle spese pubbliche, art. 53 Cost.);
- sociale (es. assistenza, solidarieta' verso i piu' deboli).

I doveri sono richiesti **a tutti i cittadini** (non a stranieri o apolidi).

#### ATTENZIONE

**ATTENZIONE**: l'art. 2 Cost. parla di doveri **inderogabili** (di solidarieta'), mentre i diritti sono **inviolabili**. I quiz spesso scambiano i due aggettivi.

### 1.3. Il principio di eguaglianza: l'art. 3 Cost.

L'art. 3 Cost. distingue due profili dell'eguaglianza:

#### 1.3.1. Eguaglianza formale (comma 1)

*"Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."*

L'elenco dei sei criteri di non discriminazione e' tassativo nel testo, ma e' considerato esemplificativo dalla giurisprudenza (la Corte costituzionale ha esteso la tutela anche ad altre condizioni, come l'orientamento sessuale).

#### 1.3.2. Eguaglianza sostanziale (comma 2)

*"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."*

Lo Stato non si limita a non discriminare: deve **rimuovere attivamente** le diseguaglianze di fatto. E' il fondamento di tutte le azioni positive (welfare, tutela del lavoro, istruzione obbligatoria, ecc.).

| Eguaglianza formale (co. 1)                                                                    | Eguaglianza sostanziale (co. 2)                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stato neutrale, "cieco" alle differenze                                                        | Stato attivo che corregge le differenze di fatto |
| Vieta discriminazioni                                                                          | Promuove azioni positive                         |
| Pari trattamento                                                                               | Pari opportunita'                                |
| 6 criteri: sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali | Ostacoli economici e sociali                     |

#### ATTENZIONE

**ATTENZIONE:** i quiz spesso chiedono se l'eguaglianza dell'art. 3 Cost. riguarda solo i cittadini o tutti gli uomini. Il **comma 1** parla espressamente di "cittadini"; tuttavia la giurisprudenza estende il principio di pari dignita' anche agli stranieri per cio' che attiene ai diritti fondamentali della persona.



#### 1.4. Il diritto e il dovere al lavoro: l'art. 4 Cost.

*"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.*

*Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit  e la propria scelta, una attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societ ."*

Il lavoro   al tempo stesso **diritto** (al primo comma) e **dovere** (al secondo comma).   una norma programmatica: lo Stato non garantisce un posto di lavoro, ma promuove le condizioni perche' il diritto sia effettivo.

##### ESEMPIO PRATICO

**ESEMPIO PRATICO:** la legge che istituisce gli incentivi all'occupazione giovanile (es. esoneri contributivi per nuove assunzioni) realizza l'art. 4 co. 1 Cost., poich  rimuove ostacoli economici alla creazione di posti di lavoro.

#### 1.5. Unit , indivisibilit  e autonomie: l'art. 5 Cost.

*"La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pi  ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento."*

L'art. 5 Cost. compone due tendenze opposte:

- **Unit  e indivisibilit :** la Repubblica   unica;
- **Autonomia e decentramento:** si valorizzano gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Citta' metropolitane).

Tre obblighi per la Repubblica:

1. **riconoscere e promuovere** le autonomie locali;
2. **attuare il pi  ampio decentramento amministrativo** nei servizi statali;
3. **adeguare la legislazione** alle esigenze dell'autonomia.

L'art. 5 Cost.   la norma a cui si ricollegano tutte le riforme degli enti locali (Titolo V, riformato dalla L. cost. 3/2001).

## 1.6. Tutela delle minoranze linguistiche: l'art. 6 Cost.

*"La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche."*

E' una norma breve ma importante: protegge minoranze come quella tedesca (Alto Adige), francese (Valle d'Aosta), slovena (Friuli Venezia Giulia), albanese, greca, sarda, ecc. La normativa attuativa principale e' la L. 482/1999.

## 1.7. Stato e Chiesa cattolica: l'art. 7 Cost.

*"Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.  
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle  
due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale."*

### 1.7.1. Indipendenza e sovranita'

Il principio cardine e' la **separazione tra Stato e Chiesa** (principio di laicita' dello Stato).  
Ciascuno e' indipendente e sovrano nel proprio ordine.

### 1.7.2. I Patti Lateranensi

I rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (11 febbraio 1929) e dal Concordato di revisione (Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con L. 121/1985). Le modificazioni accettate dalle due parti **non richiedono il procedimento di revisione costituzionale** (art. 138 Cost.): bastano leggi ordinarie. Questa e' una vera eccezione al sistema delle fonti.

#### ATTENZIONE

**ATTENZIONE:** NON tutte le leggi che modificano i Patti Lateranensi sono di revisione costituzionale. Se la modifica e' bilateralmente concordata, basta una legge ordinaria. Se invece e' unilaterale (es. denuncia dei Patti), serve revisione costituzionale.

### 1.8. Le altre confessioni religiose: l'art. 8 Cost.

*"Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.  
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.  
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."*

Tre commi, tre principi distinti:

- 1. **eguale liberta'** di tutte le confessioni religiose (laicita' aperta);
- 2. **autonomia statutaria** per le confessioni acattoliche, salvo il limite del rispetto dell'ordinamento;
- 3. **regolamento per intesa**: le relazioni con lo Stato sono fissate da leggi precedute da intesa con la confessione interessata.

| Art. 7 Cost. (Chiesa cattolica)           | Art. 8 Cost. (altre confessioni)       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Indipendenti e sovrani nel proprio ordine | Egualmente libere davanti alla legge   |
| Patti Lateranensi (Concordato)            | Intese (es. valdesi, ebrei, buddisti)  |
| Modifiche concordate = legge ordinaria    | Disciplina con legge su base di intesa |

## 1.9. Cultura, ricerca, paesaggio, ambiente: l'art. 9 Cost. (riformato 2022)

*"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.  
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future  
generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali."*

L'art. 9 Cost. è stato modificato dalla **L. cost. 1/2022**, che ha aggiunto il terzo comma (tutela ambientale). Si compone ora di tre commi:

1. promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
2. tutela del **paesaggio** e del **patrimonio storico e artistico**;
3. tutela dell'**ambiente**, della **biodiversità** e degli **ecosistemi**, anche nell'interesse delle future generazioni; tutela degli **animali**.

### ATTENZIONE

**ATTENZIONE:** la tutela ambientale è stata costituzionalizzata SOLO nel 2022. Prima era ricavata in via interpretativa dall'art. 9 (paesaggio) e dall'art. 32 (salute). I quiz più aggiornati testano questa novità'.

## 1.10. Diritto internazionale, straniero, asilo: l'art. 10 Cost.

*Contenuto primario qui. Per il ruolo dell'art. 10 nel sistema delle fonti del diritto (adattamento automatico e rango delle consuetudini) → vedi Cap. 23, sez. 23.2.*

*"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.*

*La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali.*

*Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.*

*Non e' ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici."*

Quattro commi, quattro temi distinti:

| Comma | Contenuto                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Adattamento automatico</b> al diritto internazionale generale (consuetudini)                                                                         |
| 2     | Condizione giuridica dello straniero regolata da legge in conformita' al diritto internazionale                                                         |
| 3     | <b>Diritto d'asilo</b> per stranieri privati delle liberta' democratiche nel proprio Paese                                                              |
| 4     | Divieto di <b>estradizione per reati politici</b> (regola che NON si applica al cittadino: l'estradizione del cittadino e' regolata dall'art. 26 Cost.) |

### ATTENZIONE

**ATTENZIONE:** il divieto di estradizione per reati politici dell'art. 10 co. 4 Cost. riguarda lo **straniero**. Per il **cittadino** vale invece l'art. 26 Cost. Inoltre, NON e' ammessa l'estradizione (di chiunque) per i delitti di **genocidio** (L. cost. 1/1967).

## 1.11. Ripudio della guerra e limitazioni di sovranita': l'art. 11 Cost.

*Contenuto primario qui. Per il fondamento costituzionale dell'adesione UE e il sistema delle fonti sovranazionali → vedi Cap. 23, sez. 23.3.*

*"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert  degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."*

Tre clausole essenziali:

1. **Ripudio della guerra** offensiva e strumento di risoluzione delle controversie (NON della guerra difensiva: cfr. art. 52 Cost.);
2. **Limitazioni di sovranita'** in condizioni di parita' per la pace e la giustizia: e' la base costituzionale dell'adesione alla **NATO**, all'**ONU** e soprattutto all'**Unione Europea**;
3. promozione di organizzazioni internazionali per la pace.

### ATTENZIONE

**ATTENZIONE:** l'art. 11 Cost. **NON** vieta in assoluto la guerra: l'Italia ripudia la guerra come strumento di **offesa** o di risoluzione delle controversie. La guerra difensiva (art. 52 co. 1 Cost.) e' compatibile con la Costituzione.

### ESEMPIO PRATICO

**ESEMPIO PRATICO:** l'adesione dell'Italia all'Unione Europea (Trattati di Roma del 1957, Maastricht 1992, Lisbona 2007) si fonda sull'art. 11 Cost. (limitazioni di sovranita' in condizioni di parita' per la pace e la giustizia tra le Nazioni). Senza l'art. 11 Cost. la cessione di sovranita' a Bruxelles non sarebbe stata costituzionalmente legittima.

## 1.12. La bandiera della Repubblica: l'art. 12 Cost.

*"La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni."*

Sintetico ma fondamentale. I quiz testano spesso:

- ordine dei colori: **verde, bianco, rosso** (non "rosso, bianco, verde");
- bande **verticali** (non orizzontali);
- bande di **eguali dimensioni**.

### ATTENZIONE

**ATTENZIONE:** la Costituzione disciplina solo la bandiera, NON l'inno nazionale ("Il Canto degli Italiani" / "Inno di Mameli"), che non ha rango costituzionale ma e' stato riconosciuto come inno nazionale dalla L. 181/2017. Anche **Roma capitale** non e' nei principi fondamentali (e' nell'art. 114 co. 3 Cost., Titolo V).